

RECURSO CÍVEL Nº 5009375-74.2024.4.02.5118/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: MARCIA MARIA FELIX (AUTOR)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

ADMINISTRATIVO - PASEP - ALEGAÇÃO DE DESFALQUES PATRIMONIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, mantendo a sentença por fundamentos distintos. Condene a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Concedida a gratuidade, fica a parte isenta das custas processuais (art. 4º, II, da Lei 9.289/1996) e suspensos os honorários advocatícios (art. 98, §3º, da Lei nº 13.105/15 - CPC; art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95; art. 54, parágrafo único, in fine, da Lei 9.099/95, combinado com art. 1º da Lei 10.259/2001). A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2025.

5009375-74.2024.4.02.5118

510015109040 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5009375-74.2024.4.02.5118/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: MARCIA MARIA FELIX (AUTOR)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial e reiterado em sede recursal, tendo em vista a declaração firmada e os documentos apresentados, com fundamento no Enunciado nº 119 das Turmas Recursais do Estado do Rio de Janeiro:

ENUNCIADO 119 - “O pedido de gratuidade de justiça pode ser analisado pela Turma Recursal quando do conhecimento de recurso interposto sem preparo, desde que esteja acompanhado de declaração de hipossuficiência nos termos do art. 2º da Lei 1.060/50.” (Aprovado na Sessão Conjunta de 03/12/2013. Publicado no DJ-e de 18/12/2013, pg 1.363).

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto.

Em suma, a pretensão consiste na condenação da parte ré a restituir de valores desfalcados da conta PASEP, bem como indenização por danos morais.

O juízo de origem julgou improcedente a demanda.

Em sede recursal, a parte autora pugna pela reforma da sentença.

Este é o relatório. Decido!

VOTO

Em suma, versa o presente feito sobre o pagamento de valores, a título de ressarcimento, por creditamento de verbas, a menor, na conta individual de PIS-PASEP por não incidência dos índices de correção monetária.

A Contribuição ao Programa de Integração Social - PIS, foi instituída pela Lei Complementar nº 7, de 07 de setembro de 1970, com o objetivo de promover a integração do trabalhador na vida da empresa e torná-lo participante de seu processo de crescimento, sendo recepcionada pelo artigo 239 da Constituição Federal de 1988, com natureza previdenciária, e destinada a financiar o programa do seguro-desemprego e o abono anual criado em favor dos empregados de baixa renda de empregadores contribuintes dos programas do PIS e do PASEP. E o artigo 6º da referida Lei fala em processamento mensal dos depósitos. Nada obstante, o caso do autor é de PASEP, regulado pela LC 8/70 que impõe o recolhimento mensal pela União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e os Territórios ao Banco do Brasil de parcelas referente a receitas efetivamente arrecadadas.

No caso dos autos, a parte autora postula o pagamento de supostas diferenças de correção monetária e juros existentes a seu favor em relação aos valores creditados em sua conta do PASEP.

Entrementes, a jurisprudência, há muito, se fixou no sentido de que a **prescrição, no caso, é quinquenal sempre que as ações propostas quanto a PASEP disserem respeito ao rubricas concernentes ao próprio abono e seus consectários (correção monetária), que é verba sob responsabilidade da União e, portanto, publica, respondendo a União pelas mesmas**. E quanto ao termo inicial, é a data em que os ditos depósitos deveriam ser feitos haja vista que conforme artigo 4º, § 2º e 3º da LC 26/75 era facultado ao titular do direito o controle ao cabo de cada exercício. Ou seja, **o controle pelo titular da conta era anual, razão pela qual não há que falar em desconhecimento dos depósitos devidos:**

*TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PIS/PASEP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. **PRESCRIÇÃO** QUINQUENAL. ART. 1º DO DL 20.910/32. JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO.*

1. O prazo prescricional a se observar em ação de cobrança de expurgos inflacionários de contas individuais do PIS/Pasep é o prazo quinquenal, nos termos do artigo 1º do Decreto-Lei n. 20.910/32.

Precedentes: REsp 940.216/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 17.9.2008; REsp 991.549/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 6.11.2007, DJ 26.11.2007; AgRg no Ag 848.861/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 3.9.2008; AgRg no REsp 748.369/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 15.5.2007.

*2. No caso dos autos, a pretensão dos substituídos concernente à **correção** dos valores depositados em suas contas, com a aplicação dos percentuais de 42,72% e 44,80% correspondentes aos meses de janeiro de 1989 e abril de 1990, **encontra-se fulminada pela prescrição, porquanto transcorridos mais de cinco anos entre o termo inicial (data a partir da qual se deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada) e o ajuizamento da ação, em 4.3.2005**. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 976.670/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, **juizado em 04/03/2010, DJe 12/03/2010**)*

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça por meio do tema 1.150 estabeleceu que o prazo para reclamar dos desfalques de PASEP é decenal:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Tendo em vista que **os valores foram sacados em 2016** (Evento 01, Anexo 06), portanto, não houve prescrição.

Entrementes, nos extratos constantes dos autos, verifica-se que rendimentos e correções foram realizados na conta do autor. Nota-se também débitos na referida conta em contrapartida aos créditos de rendimentos em sua folha de pagamento, e as movimentações anuais de PGTO RENDIMENTO FOP AG que significam débitos na conta **PASEP** do autor com créditos correspondentes na sua folha de pagamento. Logo, dos documentos carreados aos autos **é possível verificar que ocorreram os débitos e movimentações normais da**

conta PIS/PASEP. Além disso, referidos extratos consubstanciam um parâmetro mínimo para evolução financeira **de acordo com os rendimentos legalmente previstos para valorização das contas individuais no Fundo PIS-PASEP** até o momento do saque, o que parece não ter sido seguido na planilha de calculo apresentada pela parte autora.

Por fim, conforme a sentença proferida, a Autora não demonstrou o desfalques alegados, portanto, deixou de comprovar o fato constitutivo do seu direito (Art. 373, inciso I do CPC/15), sendo certo que a jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que os recursos do Pis/Pasep administrados pelo BNDES e destinados a financiamentos contratados até 30 de novembro de 1994 passariam a ser corrigidos pela TJLP em lugar da TR. Nada obstante, a própria Corte também ressaltou que **a substituição do índice pactuado não poderia ser imposta unilateralmente, sob pena de ofensa ao princípio do pacta sunt servanda e ao do ato jurídico perfeito.**

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. LEI 9.365/1996. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TJLP EM SUBSTITUIÇÃO À TR. CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE LEGAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PREVISÃO CONTRATUAL DO ÍNDICE A SER OBSERVADO. MODIFICAÇÃO UNILATERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA "C". NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. A Lei 9.365/1996, em seu art. 8º, preceitua que os recursos do Fundo do Pis-Pasep repassados ou administrados pelo BNDES e destinados a financiamentos contratados até 30 de novembro de 1994 passarão a ser corrigidos pela TJLP em lugar da TR. 2. Rever o entendimento do Tribunal de origem, segundo o qual o BNDES não figura como parte no negócio jurídico nem fez repasse de verba ou administrou o financiamento, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, obstado nos termos da Súmula 7/STJ. 3. A substituição do índice pactuado, no caso a TR pela TJLP, fora das hipóteses ajustadas entre as partes, não pode ser imposta unilateralmente, sob pena de ofensa ao princípio do pacta sunt servanda e ao do ato jurídico perfeito. Precedentes do STJ. 4. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 5. In casu, não se pode conhecer do dissídio pretoriano, pois o acórdão paradigmático - Apelação Cível 590.055.331 da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul - versa sobre remuneração de caderneta de poupança; já o acórdão recorrido cuida da questão relativa à desconsideração de cláusula de contrato cujo objeto seria a construção da terceira ponte, ligando o continente à ilha de Vitória, no Estado do Espírito Santo. 6. Agravo Regimental não provido. ..EMEN: (AGRESP 200001426737, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:31/08/2009 ..DTPB:.)

Note-se, portanto, que a substituição eventual do índice de correção monetária, de modo a afastar a TR, que é o índice hodierno de correção, foi aventada apenas para os empréstimos concedidos pelo BNDES com recursos daquele fundo (PIS/PASEP). Nada foi admitido quanto à substituição do próprio índice de correção dos recursos do fundo que, por lei, é corrigido pela TR. Ainda, a substituição aventada não envolve quaisquer dos índices pretendidos pelo autor. Por fim, o mesmo tribunal destacou que tal substituição, excepcional e em situação que não envolve o autor - posto que voltada para contratos de empréstimos do BNDES - seria mediante comum acordo e nunca unilateral como pretende o autor, sob pena de malferir princípios os mais mezinhos do direito.

Ante o exposto, **voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA**, mantendo a sentença por fundamentos distintos. Condene a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Concedida a gratuidade, fica a parte isenta das custas processuais (art. 4º, II, da Lei 9.289/1996) e suspensos os honorários advocatícios (art. 98, §3º, da Lei nº 13.105/15 - CPC; art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95; art. 54, parágrafo único, in fine, da Lei 9.099/95, combinado com art. 1º da Lei 10.259/2001). **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.